# Cap. III — Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20)

Capítulo 3 de 6

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO III
## DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

### Seção I · Do Pedido de Acesso

**Art. 10.** Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por **qualquer meio legítimo**, devendo o pedido conter a **identificação do requerente** e a **especificação da informação requerida**.

> **§ 1º** Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente **não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação**.

> **§ 2º** Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus **sítios oficiais na internet**.

> **§ 3º** São **vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes** da solicitação de informações de interesse público.

**Art. 11.** O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

> **§ 1º** Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias:
>
> I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
>
> II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
>
> III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

> **§ 2º** O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

> **§ 3º** Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o **próprio requerente possa pesquisar** a informação de que necessitar.

> **§ 4º** Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a **possibilidade de recurso, prazos e condições** para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

> **§ 5º** A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

> **§ 6º** Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que **desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto**, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

**Art. 12.** O serviço de busca e de fornecimento de informação é **gratuito**.

> **§ 1º** O órgão ou a entidade poderá cobrar **exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados**, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.

> **§ 2º** Estará **isento de ressarcir os custos** previstos no § 1º deste artigo **aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família**, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

**Art. 13.** Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a **consulta de cópia**, com certificação de que esta confere com o original.

> **Parágrafo único.** Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, **a suas expensas e sob supervisão de servidor público**, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.

**Art. 14.** É direito do requerente obter o **inteiro teor de decisão de negativa de acesso**, por certidão ou cópia.

### **Seção II** · Dos Recursos

**Art. 15.** No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência.

> **Parágrafo único.** O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias.

**Art. 16.** Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias se:

I – o acesso à informação **não classificada como sigilosa** for negado;

II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa **não indicar a autoridade classificadora** ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;

III – os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e

IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

> **§ 1º** O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias.

> **§ 2º** Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

> **§ 3º** Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.

**Art. 17.** No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.

> **§ 1º** O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.

> **§ 2º** Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.

**Art. 18.** Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de **regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público**, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, **em qualquer caso**, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

**Art. 19.**

> **§ 2º** Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao **Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público**, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

**Art. 20.** Aplica-se **subsidiariamente**, **no que couber**, a **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**, ao procedimento de que trata este Capítulo.

---

Texto compilado sem trechos revogados, vetados ou entre parênteses. O art. 12 está na redação da Lei nº 14.129/2021; a redação original, revogada, foi retirada. Os caputs dos arts. 19 e 35 foram vetados, por isso aparecem só com os parágrafos. Fonte: Planalto.